

1500242-13.2021.8.26.0368

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gilson Miguel Gomes da Silva

Comarca: Monte Alto

Foro: Foro de Monte Alto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima que reconheceu o apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Condenação mantida.

Dosimetria. Penas escorreitas. Causas de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Alto

Foro de Monte Alto

1ª Vara

Praça da Bandeira, nº 17, Monte Alto-SP - cep 15910-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500242-13.2021.8.26.0368 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500242-13.2021.8.26.0368

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2064203/2021 -

DEL.POL.MONTE ALTO, 16620716 - DEL.POL.MONTE ALTO, 687/20/436 - DEL.POL.MONTE ALTO, 2064203 - DEL.POL.MONTE ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA RENATA BARÃO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva

Vistos.

JESSICA RENATA BARÃO, qualificada nos autos à fl. 09, foi denunciada e está sendo processada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, combinado com o combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, acusada de ter, no dia 05 de maio de 2020, em horário incerto no período matutino, no imóvel localizado à Rua Vinte e Três de Maio, nº 238, Jardim São Cristóvão, nesta Cidade e Comarca de Monte Alto-SP, mediante abuso de confiança, subtraído, para si, a quantia de R\$1.190,00 (mil cento e noventa reais) pertencentes a Oswaldo Fermino, com então 78 anos de idade. Recebida a denúncia (fls. 54/55), a acusada foi citada (fl. 116) e, através de seu

Defensor, apresentou resposta escrita à acusação inicial (fls. 123/124), indeferida a absolvição sumária e mantida a denúncia (fls. 128/130).

Durante a instrução probatória, foi ouvida a vítima (fls. 150/153). Em seguida, a ré foi interrogada (fls. 154/160).

Diante das declarações da acusada, foi concedido à Dra. Defensora o prazo de dez dias, para comprovar nos autos, o pagamento do valor devido a vítima, atualizado até a data do pagamento. (fls. 146/147).

Em sede de memoriais, o Ministério Público frisou que a acusada quedou-se inerte ao prazo concedido na audiência de instrução e julgamento, pois não efetuou o depósito do valor subtraído da vítima, bem como manifestou-se pela total procedência, nos exatos termos da denúncia, bem como pugnou pelo reconhecimento da qualificadora de abuso de confiança (fls. 167/171).

A Defensora da ré pleiteou em preliminar a absolvição da ré com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, uma vez que inexistiu exame pericial sobre os documentos que serviram de suporte para a denúncia. No mérito, pugnou pela absolvição da acusada, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de provas. (fls. 175/176).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente

A materialidade do crime restou comprovada nos autos, através do Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), extrato bancário (fl. 13), tudo a par da prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Em Juízo, a vítima Oswaldo Fermino contou que: “a Jéssica Renata Barão. Ela passou e pediu para mim, insistiu, insistiu, que ela ia pegar o benefício, que ia trazer em casa. Aí ela foi lá e pegou, 'vortou' em casa, aí quando ela me deu o dinheiro, né, eu peguei e falei para ela: “Jéssica, mas é só isso?” “Ah, descontou uma coisa assim, assim e assim”. Aí eu fui no banco, a Vera tirou o extrato para mim, eu vi que era R\$ 2.000,00 e pouco, sendo que ela me deu R\$ 1.300,00. Aí eu liguei para ela e ela falou que era o dinheiro que ela tinha mandado por na minha conta, que aquele dinheiro lá não era meu”. Narrou, ademais, que no dia dos fatos entregou o cartão do banco para que a acusada sacasse o valor do benefício previdenciário dele e trouxesse o valor para ele. No tocante à divergência entre o valor recebido e o valor que lhe fora entregue, a ré alegou que: “ela falou que tinha uma moça em Ribeirão, que ela mora em Ribeirão, que tipo ia depositar um dinheiro na minha conta, sendo que esse dinheiro era dela. Ela esqueceu que tinha o 13º”. Por fim, afirmou que a acusada falou que sacou o valor e ficou com uma parte e que iria devolver, mas que não tinha condições e falou que enganou a vítima. (fls. 150/153). A acusada Jessica foi interrogada em Juízo e negou a prática criminosa e disse que: “eu tenho a dizer que um dia antes, como a gente tem amizade, a gente tem amizade até hoje, né, eu tinha falado com ele que eu tinha pedido mil reais emprestado para um colega meu que mora em Ribeirão, sendo que eu fui até a casa dele, pedi para ele a conta dele emprestada. No dia a gente estava junto sentado na mesa, aí eu falei: “Eu posso passar a sua conta para o rapaz depositar?” A minha estava com problema de bloqueio, então eu não poderia colocar o dinheiro lá para não bloquear. Ele falou que podia. Aí eu liguei para esse amigo meu na frente dele e passei a conta. Aí no outro dia de manhã eu subi na casa dele, ele estava no portão, a gente tem amizade até hoje, aí eu falei para ele: “Eu vou no banco”. “Então, você já pega a minha aposentadoria”. Eu falei: “Beleza”. Ele nem falou que era de 13º, do que era. Eu também não sabia, que eu não tirei o extrato, entendeu? Eu coloquei o cartão, tinha o valor, eu sabia que nesse dia ele recebia R\$ 1.300,00, R\$ 1.400,00 e pouco, que era da aposentadoria dele. Aí eu saquei, mas achando que era o dele e mais os mil reais que o meu amigo tinha mandado, que eu peguei para mim. Depois ele começou a me ligar e, como eu estava trabalhando, eu não consegui atender, que a gente tinha combinado depois à tarde ir na casa dele para tomar uma cerveja. Aí ele começou a me ligar, ele estava enchendo muito o saco, sendo que eu não atendi. Depois eu falei com ele e ele falou que aquele dinheiro não era do depósito, que o rapaz não tinha feito o depósito, sendo que eu também não confirmei, né? “Então, eu

te devolvo". Eu já tinha gasto, né? Aí ele falou para mim que ia até à Delegacia para retirar o boletim, porém, ele já tinha feito e eu acho já que tinha sido encaminhado para o Fórum. Foi um negócio assim, né? Mas não que eu peguei, né? A gente é amigo até hoje, até sexta-feira mesmo a gente estava junto, eu fui na casa dele, até hoje eu tenho amizade com ele, ele tem amizade com a mim família. Eu jamais faria isso com ele, pois toda vez que precisei da ajuda dele, que eu pedi, ele me sempre me ajudou de livre e espontânea vontade. Eu nunca catei nada dele, entendeu? Não seria por mil reais, eu não ia me sujar por conta disso, eu não preciso disso. Eu só não fiz a devolução ainda porque ele falou que tinha feito o boletim. "Então, a gente resolve depois isso aí, porque você deveria ter falado comigo antes de tomar essa atitude pela amizade que a gente tem". Então, foi isso que aconteceu. Eu não roubei ninguém, muito menos ele, que é de dentro da minha casa. Ele tem amizade com o meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Foi isso que aconteceu, entendeu?". Por fim, afirmou que queria devolver o valor, mas a vítima não queria, porque não precisava do dinheiro. (fls. 154/160). Não foram arroladas outras testemunhas que pudessem afrontar o contexto probatório que se insere nos autos.

A prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação da ré Tamires.

Sumamente valiosa a palavra da vítima Oswaldo Fermino que não pode ser desconsiderada, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos e, cujo único interesse do lesado é apontar o verdadeiro culpado e narrar-lhes a atuação. Portanto, coesa e insuspeita a prova oral constituída pela declaração da vítima em Juízo, uma vez que não há nada em sentido divergente a indicar, qualquer motivo para, injustificadamente, prejudicar a acusada Jessica. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima que reconheceu o apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Condenação mantida. Dosimetria. Penas corretas. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido (TJSP; Apelação Criminal 1507722-26.2021.8.26.0050; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/01/2022; Data de Registro: 10/01/2022)(grifei)

A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos desta são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP, JUTACRIM 100:250 - grifei).

Nota-se, outrossim, que existe harmonia nos depoimentos prestados pela vítima Oswaldo, tanto em solo policial (fl. 45) quanto em Juízo (fls. 150/153). Assim, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pela vítima, pois se mostraram retilíneos, coesos e harmônicos, merecendo crédito, uma vez que nada foi produzido em sentido contrário.

No mais, consigno que a acusada, a fim de se desvencilhar da imputação penal que lhe é dirigida, criou uma versão fictícia dos fatos e, para tanto, narrou em Juízo à fl. 155 que: "eu tinha pedido mil reais emprestado para um colega meu que mora em

Ribeirão, sendo que eu fui até a casa dele, pedi para ele a conta dele emprestada. No dia a gente estava junto sentado na mesa, aí eu falei: "Eu posso passar a sua conta para o rapaz depositar?" A minha estava com problema de bloqueio, então eu não poderia colocar o dinheiro lá para não bloquear". No entanto, sequer arrolou o referido amigo a fim de ratificar a sua narrativa defensiva. Portanto, tenho que o depoimento da acusada padece de fragilidade não convincente, uma vez que tais assertivas denotam que a ré tinha plena consciência da dinâmica criminosa e tenta, de forma vã, esquivar-se da acusação do crime por ela praticado. Assim, tenho que o interrogatório da acusada se trata de ilações vagas, sem qualquer respaldo probatório nos autos. Por derradeiro, cumpre frisar que a acusada se comprometeu perante este Juízo a efetuar a devolução dos valores subtraídos da vítima no prazo de dez dias, a contar da data da audiência de instrução e julgamento (28-03-2022), porém não o fez e, com esta atitude, demonstrou total menosprezo pela vítima e por este Juízo.

No que tange à tese defensiva, inicialmente afastado a preliminar arguida.

Senão vejamos.

Não há que se cogitar acerca da inexistência de materialidade da infração penal pela ausência de exame pericial nos documentos que lastrearam a denúncia, primeiro porque a defesa sequer arguiu referida perícia no momento processual oportuno para tanto; segundo porque a defesa nem ao menos mencionou em que consistiria tal perícia.

Noutro aspecto, é preciso ter em conta que o Magistrado é o destinatário da prova e, portanto, cabe a este decidir fundamentadamente quais são as provas relevantes à formação de seu convencimento. Portanto, como o destinatário da prova entendeu suficiente o conjunto probatório, não há que se falar em ausência de materialidade neste tocante. No caso em apreço, sequer houve o pedido de realização de perícia, tampouco considerou o juiz a relevância de referida prova para o deslinde da presente ação penal. Desta forma, não deve ser acolhida a preliminar suscitada pela defesa.

Igualmente não prospera a tese de absolvição da acusada por ausência de provas, como almeja a douta defesa, haja vista a robustez do depoimento da vítima, aliada ao extrato bancário juntado aos autos à fl. 13, que demonstra os saques efetuados junto ao benefício previdenciário da vítima.

A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inc. II do Código Penal (abuso de confiança), restou plenamente configurada pelo depoimento da vítima em Juízo à fl. 151 dos autos: "às vezes ela ia lá para tomar uma cerveja, depois ia embora, ia ela e a irmã dela. ... É, nós era amigo. Nós é amigo ainda, né?".

Assim, configurada a qualificadora de abuso de confiança, haja vista que a acusada para executar o delito valeu-se da relação de amizade, aproveitando-se da confiança que a vítima nela depositava, bem como da condição vulnerável da vítima idoso.

Ademais, o delito restou consumado, visto que o crime de furto se consuma com a posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente teve a posse breve do bem ou se teve a posse tranquila e desvigiada. Outrossim, a subtração, tanto para conferir o original, no caso de furto como de roubo, se dá com o apoderamento do bem pelo acusado. Na espécie, percebe-se que a ré esteve na posse do bem furtado, pois a própria vítima entregou o cartão bancário e respectiva senha de acesso à conta e a acusada efetuou o saque do valor da conta bancária da vítima. Assim, é certo que a averiguada retirou completamente a res furtiva da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Desse modo, o crime consumou-se.

Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a serem reconhecidas, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal são medidas que se impõem.

Passo à dosimetria penalógica, em estrita observância ao caput, do artigo 68, do CP.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré não é primária, pois ostenta condenação transitada em julgado, de modo que será considerada nesta fase, como maus antecedentes, o processo nº 0007310-74.2010.8.26.0368 - Estelionato

- (fls. 65/66). Em atenção à qualificadora de abuso de confiança, ressalto que será utilizada somente para a configuração do furto qualificado (artigo 155, § 4º, inc. II, do CP). Noutro aspecto, quanto às consequências do crime, friso que a vítima não recuperou o valor que fora subtraído da sua conta bancária, embora este Juízo tenha concedido prazo para que a acusada fizesse a devolução dos valores furtados em R\$1.190,00 (mil cento e noventa reais), devidamente atualizados. Assim, majoro a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Todavia, reconheço a agravante prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal, uma vez que a vítima contava com 78 (setenta e oito) anos de idade à época dos fatos. Assim, nesta fase, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e passo a dosar a pena em: 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Na última etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno a pena acima definitiva.

O valor do dia-multa será o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do § 2º do art. 49, do Código Penal, a minguia de informações seguras sobre a condição financeira da ré.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", c/c o art. 59, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente o aberto, pois a acusada não é reincidente e a sua pena é inferior à 4 (quatro) anos.

A ré preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, posto que não é reincidente em crime doloso, o delito não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça e, ainda, a substituição se mostra suficiente e recomendável para que a acusada se reorganize para a vida em sociedade; cabível, portanto, a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim - com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, e artigos 45 e 46, todos do Código Penal -, tratando-se de pena superior a um ano, a privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos consistentes: a. na prestação de serviços à comunidade (IV, art. 43, CP), à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução; b. na prestação pecuniária (I, art. 43, CP), no valor em dinheiro de um salário mínimo nacional em favor de entidade com destinação social a ser apontada em sede de execução.

Poder-se-ia argumentar que a acusada, com o que ganha, não teria condições financeiras para suportar a pena por último mencionada, mas tal argumento não convence, porque, de acordo com a doutrina, há possibilidade de parcelamento da quantia fixada.

Neste sentido é o ensinamento de Fernando Capez, a seguir transcrito:

"Prestação pecuniária: a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro, à vista ou em parcelas, à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos..." ("in" Curso de Direito Penal, Saraiva, 2a. ed., p. 357/8, sem grifos no original).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR a ré JESSICA RENATA BARÃO qualificada nos autos, como incurso nas penalidades do artigo 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança), combinado com artigo 61, II, "h", todos do Código Penal; em consequência, aplico-lhe a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade fica substituída pelas restritivas de direito, tudo nos termos da fundamentação.

Condeno a acusada, ainda, ao pagamento das custas e do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003, observando, no entanto, o disposto no art. 12, da Lei nº 1060, de 5 de fevereiro de 1950.

Diante da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e pelo fato da ré não ser reincidente, não vislumbro presentes os requisitos para se determinar a custódia cautelar, razão pela qual permito à acusada que interponha o

apelo em liberdade.

Por fim, condeno a ré em verbas reparatorias (art. 387, IV, do CPP), no valor mínimo para reparação dos danos causados, ou seja, no valor R\$1.190,00 (mil cento e noventa reais), atualizado momentaneamente, conforme índices da Tabela Prática do E. TJSP, e com juros de mora, ambos desde a data dos fatos, haja vista que houve pedido expresso na peça inicial acusatória e, sobre o qual, sequer houve manifestação da defesa neste aspecto.

Intime-se a vítima a respeito do teor da presente para conhecimento (art. 201, § 2º, CPP).

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e cumpra-se a pena imposta.

Transitado em julgado, procedam-se as anotações necessárias e comunique-se o TRE. P.I.C.

Monte Alto, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA